

0020414-65.2006.8.26.0048

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Roberta Layaun Chiappeta de Moraes Barros

Comarca: Atibaia

Foro: Foro de Atibaia

Vara: 1ª Vara Criminal Infância e Juventude

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... - entre eles a reincidência e os maus antecedentes.

Neste sentido:

"HABEAS CORPUS - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA - PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - INDULTO - PERMANÊNCIA DOS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Atibaia

Foro de Atibaia

1ª Vara Criminal Infância e Juventude

Rua Doutor José Roberto Paim, 99, Atibaia - SP - cep 12945-007

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0020414-65.2006.8.26.0048 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0020414-65.2006.8.26.0048

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Carlos Humberto da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Roberta Layaun Chiappeta de Moraes Barros

CARLOS HUMBERTO DA SILVA, LUCIANO SANTANA DE ARAÚJO e FERNANDO TEIXEIRA BARBOSA, foram denunciados como incurso nas penas do art. 157, § 2º, incisos I, II e V do Código Penal, porque conforme denúncia oferecida pelo Ministério Público, em 12 de julho de 1999, por volta das 00h10, na Rodovia Fernão Dias, KM 51,5, Bairro do Portão, neste município e comarca de Atibaia, juntamente com um quarto elemento não identificado, em concurso e previamente ajustados, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, diversas folhas de cheque recebidas pela vítima em seu estabelecimento comercial e descritas às fls. 14, um aparelho de televisão, um vídeo cassete, um aparelho de som, um veículo VW/Gol, ano 1998, a quantia de R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) e mais documentos pessoais, todos pertencentes a Wilson de Souza Júnior.

Ao que se apurou, no dia dos fatos, os réus e o quarto elemento combinaram a prática do roubo e dirigiram-se em um veículo VW/Parati, por volta da meia noite, à residência da vítima, localizada junto ao estabelecimento comercial da vítima, denominado "Gruta da Pamonha". Segundo o apurado, CARLOS HUMBERTO já havia trabalhado no local.

LUCIANO apertou a campainha e, sendo atendido por Wilson, informou que sua Parati se encontrava quebrada, solicitando ajuda. Em seguida, os outros meliantes chegaram por trás da vítima, sendo que FERNANDO empunhava uma pistola semiautomática, marca Taurus, calibre 765, capacidade para 12 tiros, numeração FKI26459, anunciaram o assalto e passaram a ameaçar Wilson, entrando com ele na residência e exigindo dinheiro. LUCIANO ficou do lado de fora da residência, fazendo a vigilância do local.

No interior da casa, onde também se achava a esposa de Wilson (Helena), subtraíram diversas folhas de cheque, recebidas pelo comerciante vítima, a quantia de R\$ 2.800,00 e separaram aparelhos de televisão e som, colocando-os no interior do veículo VW/Gol, que seria utilizado na fuga.

Sempre sob a ameaça da arma de fogo, amarraram as vítimas e pretendiam deixar o local, quando foram surpreendidos pelo Policial Rodoviário Silveira que compareceu ao local juntamente com o Policial Rodoviário Sidislei, após receberam a notícia da ocorrência do assalto no local.

Consta, por fim, que os policiais lograram prender em flagrante LUCIANO e FERNANDO, sendo que CARLOS HUMBERTO e o quarto elemento não identificado conseguiram fugir do local, levando consigo a quantia de R\$ 2.800,00 e mais os documentos pessoais, pelo que restou consumado o delito, sendo os demais bens devolvidos à vítima.

Em razão da fuga, foi decretada a prisão preventiva de CARLOS, em 26/07/1999 (fls. 35), sendo expedido mandado de prisão.

A denúncia foi recebida (251/252). O réu CARLOS foi citado por edital (fls. 44), sendo o feito suspenso, quanto a ele, nos termos do art. 366, do CPP, sendo determinada, em 03/09/1999, a produção antecipada de provas quanto a CARLOS (fls. 68).

Foi realizada audiência de instrução, com antecipação das provas, e interrogatório dos corréus FERNANDO e LUCIANO (fls. 74/89).

O feito foi desmembrado quanto ao réu CARLOS e teve prosseguimento, com sentença, quanto aos corréus.

Defensor constituído pelo réu requereu a revogação da prisão (fls. 530/537), o que foi indeferido (fls. 661/662).

Em razão do cometimento de outro crime, o réu foi localizado (fls. 550/655), sendo constatado que havia mandado de prisão em aberto em seu desfavor (fls. 620), sendo dado cumprimento ao mandado, com a prisão do réu preso e realizada sua citação pessoal (fls. 720).

O réu constituiu defensor, sendo revogada a suspensão do art. 366 do CPP (fls. 669).

O defensor apresentou defesa prévia (fls. 675/680), que foi afastada, sendo mantido o recebimento da denúncia (fls. 734, item 2).

Foi designada audiência para oitiva interrogatório do réu (fls. 734/737), sendo declarada preclusa a oitiva das testemunhas de defesa (fls. 771). O réu foi interrogado, tendo a defesa, ciente de toda a prova produzida antecipadamente e do fato de que ela não foi acompanhada pela advogada nomeada ao réu na época, concordado com o prosseguimento do feito, declarando expressamente que não é necessária repetição da prova (fls. 862/863).

Passou-se às alegações finais, nas quais o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal porque provados os fatos narrados na denúncia (fls. 864/869).

A defesa de CARLOS requereu a absolvição do réu, invocando, para tanto, o princípio in dubio pro reo, alegando, em síntese, que o réu não foi preso em flagrante, não foi reconhecido pelas vítimas e, mesmo tendo os corréus afirmado sua participação, CARLOS não estava na cidade no momento da execução do roubo; subsidiariamente, em caso de condenação, pugna pela aplicação da pena mínima, com fixação do regime semiaberto, postulando, por fim, a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares (fls. 873/880).

É o relatório.

Passo a decidir.

A ação penal é procedente.

A materialidade criminosa está consubstanciada no boletim de ocorrência de fls. 16/19, no auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, no auto de avaliação de fls. 248, no laudo da arma de fls. 41/42 e 258/259, e na prova oral produzida. A autoria criminosa deve ser imputada ao réu CARLOS que, em razão da fuga, não foi interrogado extrajudicialmente.

Os corréus LUCIANO e FERNANDO, ouvidos extrajudicialmente, disseram:

- FERNANDO - fls. 09 - que admite sua participação no crime de roubo, porém foi "forçado" a fazê-lo; há três dias atrás compareceu na sua residência o seu conhecido de nome CARLOS HUMBERTO DA SILVA, ex-policiaI militar e fugitivo da Cadeia Pública de Atibaia e contou ter trabalhado para a vítima e que foi preso em circunstâncias que desconhece; é certo que CARLOS queria vingar-se, achando que a vítima foi quem entregou-lhe à polícia; diante disso, obrigou-o, junto com seu irmão LUCIANO, a participarem de um "assalto" na residência da vítima e os ameaçou que, caso não fossem, a sua pessoa e a sua família, incluindo os filhos de seu irmão, sofreriam represálias, pois afirmou conhecer muitos "bandidos"; o seu irmão teria que utilizar seu automóvel; vieram para Atibaia e conforme combinado, a vítima foi chamada até o portão por LUCIANO e teriam que abordá-la por trás, o que foi feito; é certo que CARLOS HUMBERTO usava uma máscara para não ser reconhecido; dentro da residência, queriam o dinheiro e a sua pessoa não queria praticar violência, de modo que CARLOS queria agredir a vítima, mas impediu; a arma apreendida estava a todo tempo com CARLOS HUMBERTO e este entregou-lhe referido objeto antes da Polícia chegar; também ficou em posse da arma para abordar a vítima, conforme determinação de CARLOS HUMBERTO; quanto ao quarto indivíduo, não conhece, não sabendo seu nome ou localização, parecendo ser conhecido de CARLOS; nunca foi preso ou processado anteriormente; não usa drogas, e afirma trabalhar e estudar (fls. 9/10).

- LUCIANO - fls. 09 - que admite participação no crime de roubo, porque estava "fazendo cobertura", utilizando-se de seu próprio automóvel; seu conhecido de nome CARLOS HUMBERTO DA SILVA, vulgo "Tobé", procurou-lhe dizendo precisar de um carro para vir até Atibaia, no "Rancho da Pamonha", onde tinha um "acerto" para fazer; entendeu que iriam praticar algo ilícito, mas conforme o tom da conversa, sentiu-se ameaçado por CARLOS, caso não concordasse; quando os policiais chegaram, estava do lado de fora, e no interior da casa foi detido seu irmão FERNANDO; o outro indivíduo não conhece, desconhecendo seu nome; conforme ficou combinado, disse que seu automóvel estava quebrado, para que a vítima pudesse ser abordada; nunca foi preso ou processado anteriormente; não sabe o que aconteceu no interior da residência da vítima; o veículo VW Parati apreendido é de sua propriedade; a arma apreendida nesta Delegacia não sabe a quem pertence, mas a todo tempo estava em poder de CARLOS HUMBERTO (fls. 9).

Em juízo, interrogado, CARLOS negou os fatos. Disse que na época dos fatos, não residia em São Paulo, e sim em Itararé, na divisa com o Paraná, onde trabalhava em uma fazenda; questionado sobre os corréus FERNANDO e LUCIANO terem dito que estava no assalto, sendo que foi reconhecido pelas vítimas e, inclusive, foi funcionário de uma delas, disse que quanto aos corréus, não pode responder por eles, pois não os conhece; conhece os proprietários do local, Wilson e Helena, pois trabalhou com eles; questionado sobre Wilson ter dito que o reconheceu durante o assalto, e Helena ter dado depoimento semelhante ao dele, embora não tenha afirmado com precisão, e por que eles diriam isso, disse que não pode responder por eles; na sua consciência, não teve participação alguma, e não teria motivos para praticar tais fatos contra Wilson e Helena, por serem pessoas maravilhosas, que foram boas consigo no período em que trabalhou para eles; questionado sobre ter constado que ficou usando documento falso por vinte anos, e por que fez isso, disse que em meados dos anos noventa, trabalhava na equipe de ROTA, e foi designado para a Zona Leste de São Paulo, para dizimar uma quadrilha, o que foi feito em partes, ocasião em que alguns meliantes trocaram tiros com as equipes de ROTA e vieram a falecer, sendo que alguns foram presos, e outros não, pois não foram encontrados no momento da incursão; por infelicidade, o local era bem próximo à sua casa, e começou a sofrer algumas ameaças e perseguições dos meliantes que não haviam sido presos; sua ex-esposa, Claudete Aparecida de Oliveira, foi esfaqueada por essa quadrilha da

facção criminosa, e depois invadiram sua casa, onde efetuaram vários disparos e quebraram tudo; posteriormente, a lanchonete que seu pai tinha próximo ao terminal de ônibus de São Mateus também foi invadida e depredada; questionado se não podia ter simplesmente mudado de local, como fez, e se precisava usar documento falso por vinte anos, disse que sim, poderia, mas a perseguição foi muito grande; na época, mudou-se para a Estrada do Iguatemi, 4515 e, mesmo assim, as perseguições contra si e contra sua família continuaram, então mudou-se para Atibaia, em meados de 1994; usou o documento falso posteriormente, em 1997, quando foi morar em Itararé, no Bairro do Cerrado; questionado o que fazia quando foi preso, disse que é empresário, e tem uma loja que vende artefatos de couro, e tem uma escola online, em que ministra cursos sobre a arte em couro, e tem renda mensal de cerca de R\$ 25.000,00; cursou três anos de processamento de dados; com relação ao documento, em momento algum quis se furtrar à Justiça ou lesar qualquer instituição financeira, tanto que não abriu conta em banco, sendo que tudo era feito no nome da sua atual esposa; não sabia acerca do processo do roubo; às reperguntas da defesa, questionado qual sua relação com Wilson, e por quanto tempo trabalhou para ele, disse que trabalhou para ele, salvo engano, por nove a dez meses, e tinha uma relação excepcional com Wilson e com a família dele, sendo que sempre trabalhou direito e foi bem tratado por eles; não há nada que desabone sua conduta, nem as condutas de Wilson e Helena, que são pessoas excelentes; trabalha com arte em couro há vinte e um anos, desde quando foi para Mato Grosso, sendo que está na cidade de Sinop há onze anos, tendo ficado sete anos de Alta Floresta, e quase quatro anos na cidade de Carlinda, também em Mato Grosso (fls. 862/863).

O corréu LUCIANO, interrogado judicialmente às fls. 49/57, disse que são verdadeiros os fatos; indagado sobre como ocorreu dentro da residência, disse que não participou, estava no carro do lado de fora do local, e seu irmão, FERNANDO, estava sendo também ameaçado de certa forma e obrigado a entrar consigo; não sabe se o fato que tem aqui foi um flagrante ou 157 e no dia não sabia que era 157; sabe que CARLOS HUMBERTO, quando saíram de casa, dizia para que ia buscar os documentos do filho em Atibaia e perguntou se poderia trazê-lo; falou que o carro estava com um certo problema, mas achava que dava para ir; esperou CARLOS, foi dar um telefonema para dizer que ia e foi quando o seu irmão chegou e falou que o carro estava com problema, ele perguntou se poderia vir junto e vieram; quando chegou num certo local, ainda falou para CARLOS, isso antes de sair de casa, que iria passar na porta da casa de um amigo na (Mateo Bei), perto de casa e convidá-lo para que o levasse; CARLOS não sabia que seu irmão iria consigo e quando falou, ele hesitou um pouco, mas explicou a ele que o carro estava com problema no cabo de ignição, e que achava prudente levar seu irmão junto, porque FERNANDO entendia de mecânica; nisto CARLOS respondeu que ia ligar de novo, para esperar um pouco; seu irmão se trocou e aí vieram para a Avenida Mateo Bei, bem na altura da Casas Bahia; seu amigo estava conversando com uma pessoa, voltou depois e perguntou se não tinha problema dele ir junto; foram quatro pessoas, além de si, seu irmão, CARLOS HUMBERTO e uma outra pessoa que não conhece; foram viajando e, quando chegaram perto de Mairiporã, seu irmão perguntou que cidade era aquela, CARLOS HUMBERTO respondeu que era Mairiporã; logo em seguida o carro da polícia federal sinalizou para parar e encostou; o guarda pediu para sair do carro, deu os documentos do veículo em seu nome e o policial disse que estava com problema na lanterna do lado esquerdo, que não acendia; o guarda levou os documentos e perguntou de onde estavam vindo e falou que era de São Paulo e estava deixando duas pessoas que pediram para deixar num certo local perto de Atibaia, e foi quando voltou, pediu para ir para a porta e o CARLOS HUMBERTO estava do seu lado; o policial perguntou se tinha armas no veículo, por não saber, falou que não, que ele poderia verificar; o policial abriu o porta luvas do veículo e olhou, não falou nada; CARLOS HUMBERTO perguntou se queria que descesse do veículo, mas o policial disse que não havia necessidade; o guarda o chamou e falou que estava sendo autuado pela lanterna e o fez assinar a multa; no bairro do Portão tem um retorno e, quando chegou uns cinquenta quilômetros, cinquenta e quatro, CARLOS pediu para parar na ilha e retornar sentido São Paulo; ele desceu do carro e falou que precisava conversar consigo, o que achou normal, saindo do carro para conversarem; foi

subindo em direção ao local e não sabia o que ia acontecer, CARLOS contou que havia sido preso em Atibaia; disse para CARLOS que vinha trazendo-o até ali, e que não queria saber de mais nada; houve um bate-boca e quase foi pra cima dele, mas CARLOS falou que era melhor não ir pra cima, foi quando ouviu que a porta do veículo bateu; CARLOS falou que a pessoa que estava com ele estava mantendo seu irmão como refém; falou que conhecia CARLOS, depois que entra na vida do crime, que sentia por ele, mas perguntou se precisava que trouxessem-no até ali e CARLOS respondeu que seu irmão não estava nos planos; foi quando o carro bateu a porta de novo e o quarto indivíduo saiu com seu irmão por trás da Gruta da Pamonha, entrando pelo lado esquerdo; CARLOS explicou o que tinha que fazer, falou que não tinha nada a perder, que não estava ameaçando, mas, que tinha mais coisa a perder do que ele; tinha a perder seus dois filhos, seu irmão e sua vida; CARLOS falou que não faria nada com seu irmão, mas a pessoa que estava em posse de seu irmão, CARLOS deu a entender que ia fazer; indagado se CARLOS chegou a mencionar que iria matar seu irmão caso não participasse do roubo, disse que não com essas palavras, mas disse que era para fazer o que pediu porque assim ninguém iria se machucar; foi na hora que começou a tremer e não sabia se seu irmão estava bem ou não, e falou que iria encostar, aí foi quando falou que tinha vindo para fazer um favor e o colocaria nessa situação; não sabia quem estava lá dentro da casa, mas CARLOS falou que era a pessoa culpada dele ter sido preso em Atibaia; parece que foi feita denúncia em seu nome, não sabe o caso, parece que trabalhava na época e foi pego lá no Rancho da Pamonha; falou que não iria junto, mas CARLOS disse que era melhor colaborar, e não conseguia mais ver seu irmão; CARLOS pegou a chave do carro e o ligou, estava do lado de fora e conduziu o carro e colocou em frente ao portão e CARLOS disse para tocar a campainha e que iria aparecer alguém, para o resto deixar com eles; não ficou dentro de casa, ficou fora; quando CARLOS HUMBERTO desapareceu, estava uma escuridão, ele pegou o carro e subiu e pediu para tocar a campainha, não sabia de mais nada, onde estava o seu irmão e o outro indivíduo; indagado quem teria praticado junto com CARLOS HUMBERTO, disse que não foi quem entrou com ele, no desenrolar da história daria para entender; no papel que recebeu quando citado diz que o senhor Wilson saiu, mas não foi isso o que aconteceu, quem desceu foi um rapaz ruivo e disse que estava com problema no carro; não sabe onde CARLOS HUMBERTO estava, se estava na espreita; foi quando o rapaz disse que não tinha ninguém em casa, que seu Wilson tinha ido na casa da sogra ou irmã dele; sentiu um alívio e pensou que não ia acontecer nada; o rapaz ofereceu se queria que ligasse para alguém, respondeu que agradecia pela atenção, mas tentaria se virar, saiu e voltou ao local e não aconteceu nada; ficou uns quinze minutos parado, esperando acontecer alguma coisa, quando CARLOS voltou nervoso e falou para chamar de novo pela vítima e falou para CARLOS desistir, porque não tinha ninguém em casa; mas CARLOS falou para chamar a pessoa, falou que estava em uma situação que não queria, que não era da sua vontade estar ali, disse que não iria matar e estava ameaçando; CARLOS disse que seu irmão também havia se encrencado; indagado sobre o que queria dizer com se encrencado, disse que acha que é melhor seu irmão contar, porque foi com ele e o outro indivíduo e foi quando de novo bateu palma e teve a infelicidade do senhor Wilson sair da casa, de roupão azul; indagado se no primeiro momento veio uma pessoa e disse que Wilson não estava, disse que esse rapaz morava lá em cima, num chalé; indagado se esse rapaz desceu e falou que Wilson não estava lá, disse que Wilson estava lá, depois que ficou sabendo que aquela pessoa ruiva era o genro dele, que disse que ele não estava, de repente, para não atrapalhar o sono dele no chalé, supõem isso; na segunda tentativa, seu Wilson veio e quando veio disse que já tinha falado para o rapaz ruivo que havia quebrado o carro, quando falou isso, por trás viu seu irmão na esquerda e os dois vindo, um estava de máscara e se surpreendeu, estava meio sombrio, não estava claro, e renderam a vítima; o seu Wilson falou "pelo amor de Deus", e a pessoa de máscara falou para afastar e ficar ali e aí o que aconteceu lá dentro não sabe, quer dizer, soube depois porque o seu irmão contou quando já estavam presos na cadeia de Atibaia; indagado se o irmão entrou na residência, disse que até aquele momento não sabia que ele tinha entrado, porque não estava dentro da casa, estava fora, e um detalhe importante, estava com a chave do seu carro, tanto que ficou um

tempo lá e revezava, sempre vinha alguém e ficava olhando de longe e foi na hora que não tem certeza, mais ou menos, a uns trezentos metros parou um caminhão; se lembra como se fosse hoje, foi quando pensou em correr, o caminhão parou e viu o reflexo como se fosse a parte de cima de uma ambulância, deduziu que era a polícia que parou alguém para verificar alguma coisa; foi quando CARLOS, ou melhor, o outro indivíduo, olhou e falou que se estava pensando em algo assim, era melhor nem pensar; então ficou o tempo todo ali e encostou do lado direito e foi quando o caminhão prosseguiu viagem e depois viu que era uma blazer e quando ele entrou, veio CARLOS HUMBERTO; indagado se nesse momento sabia onde estava seu irmão, disse que não sabia, na sua cabeça pensava que estava amarrado lá dentro, coagido e acha que, para finalizar, no momento que a Blazer partiu, uns 10, 15 minutos depois, CARLOS veio e falou para esperar e que ia liberá-los e foi quando jogou sua chave e quando abaixou para pegá-la, o outro indivíduo veio, e quando veio viu a luz da Blazer, até o momento, não sabia que era a Blazer, e gritou e chamou os caras; indagado sobre quem gritou, disse que o outro indivíduo que estava com CARLOS, e correu para o canto direito e a polícia bronqueou e parou e eles saíram correndo; quando saíram, deram voz de prisão, eram dois policiais, o outro entrou na casa e depois de alguns minutos o seu Wilson falou para soltar o rapaz, que não tinha nada a ver com isso; indagado sobre quem era o rapaz, disse que era o rapaz a quem ele se referia; deitou e a polícia pediu desculpas e pensou que o seu irmão estava junto com a vítima, e a polícia foi dentro da casa e falou para ficar ali; ficou próximo do carro, perto da casa, foi quando chegou a viatura e chegou uma "Ipanema" com dois policiais e aí eles o olharam e não falou nada; quando estava esperando, abaixou a cabeça e quando levantou encostavam alguém no tronco de árvore, desculpe a expressão, esbofeteando e batendo e seu Wilson falava para não fazer isso com o rapaz e que ele o protegia lá dentro, tomou coragem e foi até a árvore e viu seu irmão sangrando; a polícia estava batendo em seu irmão e nesse momento falou que trouxe as pessoas e esse era seu irmão, e dois policiais

da PM começaram a dar tapas na sua cara; não estava algemado nesse momento; indagado se seu Wilson falou que seu irmão não tinha nada haver, disse que a primeira vez que chegou, tirou a algema e falou: "fica aí atrás", pensou que o seu Wilson e o seu irmão estavam como reféns e quando foi até a árvore, seu irmão estava agredido, e quando falou que era seu irmão, um policial com nome na tarjeta escrito "Cintra", estava com outro totalmente embriagado; indagado se o policial estava embriagado, disse que um loiro, de olho azul, veio e deu porrada, sabe que chegaram mais viaturas e na medida que ele ia batendo, os outros policiais começaram a agredi-lo também, pedia para não baterem, simplesmente tem o laudo de corpo delito; esse seu lado está mais fundo que esse aqui, ficou desfigurado e bateram, foi quando encostaram o veículo e jogaram sua cabeça em um policial; estava de costas, com o lado esquerdo no chão e sentou a mão no capô e colocou o pé na sua cabeça e os dois vinham chutando pelas costas; se disser que poderia reconhecer os policiais, estaria mentindo; o policial que estava embriagado poderia reconhecer sim, quando estava no chão perdeu o oxigênio e depois foi chutado no rosto e quando tomou o fôlego a pessoa chegou e falou algumas coisas, depois queimaram a sua perna com cigarro; primeiro estava virado pro lado esquerdo, nesse lado há pontilhado de cigarro; depois desses fatos, os policiais não o levaram para a delegacia, continuaram batendo; indagado se o levaram para a delegacia depois que o espancaram, disse que não, quando pediu para pararem depois da queimadura em sua perna, disse que tinha dois filhos e não iria apanhar por isso; é autônomo e presta serviço como vendedor, foi quando eles o levantaram e o Policial Federal voltou da casa e falou para ligar para as outras pessoas; nesse momento, CARLOS HUMBERTO não foi preso; CARLOS e o outro indivíduo conseguiram se evadir; não sabe onde CARLOS mora, indagado sobre ter dito ser amigo de CARLOS, disse que sim, há muito tempo atrás, depois não viu mais CARLOS e ficou uns cinco, quatro anos sem aparecer; nesse mesmo dia, domingo, ele apareceu na mesma semana e passou mal; CARLOS morava na mesma rua que a sua, o pai dele tinha bar, comércio na mesma calçada, mas não tem mais, o pai de CARLOS morreu de câncer, ajudou a levá-lo para o hospital; CARLOS não estava morando mais lá, ele era ex-policial da Polícia Militar; quando o conheceu foi através do pai dele; conhecia CARLOS pelo bar, ia

comprar alguma coisa e CARLOS tinha a ideia fixa de entrar na Polícia Militar e depois que entrou, casou e até aí era pessoa que nada podia desabonar; mas depois que CARLOS apareceu, pediu para levar em um lugar, acha que era Diadema, e disse que estava com problema no carro e o mecânico poderia provar; quando o policial falou para ligar para eles, disse que não iria, porque ele pessoa apareceu e pediu, quando confrontou como seu Wilson, pediu para que parassem de fazer isso consigo; indagado se a vítima tentou conversar com os policiais para liberá-lo, disse que seu irmão pode contar, perguntou para Seu Wilson se ele conhecia alguém chamado CARLOS HUMBERTO, e ele respondeu perguntando se era o "Beto", sendo que disse que sim e que CARLOS havia tramado contra a vítima, falou que tinha outro indivíduo, e a vítima perguntou se era o mascarado, disse para a vítima que era a pessoa que o obrigou a ficar lá e chamá-la, e que estava com o seu irmão atrás da casa e não sabia o que aconteceu; então a vítima saiu pedindo para não bater mais quando viu que estavam batendo no seu irmão; cada um foi colocado numa viatura diversa e ficaram uma hora assim; os policiais iam para lá e para cá e perguntavam onde estavam os outros indivíduos; não estava armado, não usa arma em hipótese alguma; seu irmão também não estava armado; os policiais falaram para sair do carro e levou três golpes, uns doze nas costas e quando caiu no chão levantou o rosto e esse indivíduo que falou que ia fazê-lo deu coronhada na sua testa e disse que não ia escapar, que ia morrer e o jogou no carro da Polícia Federal; falava que seu irmão tinha dado toda a "fita", disse para o policial que a melhor coisa que poderia fazer seria ver seus antecedentes e ver quem é; depois colocaram-no no carro e esperaram seu Wilson trocar a roupa e entrou com o Sidislei Bortolo, foi no carro e foi embora; seu Wilson perguntou o que tinha acontecido, disse que não importava, que a verdade iria aparecer; seu Wilson disse que pareciam ser gente boa, e que seu irmão evitou de que batessem nele; a polícia disse que bandido é tudo assim e falaram para ele não falar consigo; quando chegou na delegacia, foi algemado junto com seu irmão ficou parado lá; lhe perguntaram de onde são, levantou os olhos e olhou para o policial, que o questionou o porquê estava olhando e deu um chute na boca do seu estômago; o escrivão viu isso ocorrendo; indagado se perguntou qual o nome do policial, disse que não sabe se perguntou e o policial respondeu algo como "Largato" e estavam todos estourados; deu seu depoimento ao Delegado Sebastião naquela noite; indagado se mais alguém viu o policial lhe dando o pontapé, disse que tinha um policial, o "Cintra", pelo menos ele, de todos estava com a identificação colada e depois que deu o pontapé, essa pessoa disse algo, estava com essa roupa exceto essa camisa, até o momento não sabia que era 157, esse policial disse que estava mais para 171, debochando de sua cara; até onde sabe, não foi processado anteriormente; conhece Wilson de Souza Junior, é a vítima; não acha que a vítima pode prejudicá-lo; a esposa de Wilson também não tem interesse de prejudicá-lo; não sabe quem é José Luiz Silveira Martins; Sidislei Bortolo deve ser o policial federal, ele foi quem fez a prisão, chegou na delegacia com o "Largato"; indagado se acha que o policial tem interesse em prejudicá-lo, disse que se tivesse o ouvido naquele momento, o que aconteceu, acha que não, é o trabalho dele, só que foi até movido pelo impulso e pelos outros policiais e começou a bater e com a chegada dos outros PMS, que respeita e até tem amigos na Polícia Militar; aquele embriagado quando viu chegando a pessoa incentivou e houve a agressão física

O corréu FERNANDO, interrogado judicialmente às fls. 58/64, disse que disse que conhece CARLOS HUMBERTO, ele morava no mesmo bairro que morava; o pai dele tinha bar próximo a sua residência; era pequeno na época, mas a sua família conhecia tanto ele, como pai dele; seu irmão deu "carona" para CARLOS HUMBERTO e também pegou carona com seu irmão; indagado se tinha outro indivíduo, disse que tinha, no momento que saíram não, mas depois tinha sim; indagado sobre como se chamava o outro rapaz, disse que não conhecia o outro rapaz, só CARLOS HUMBERTO o conhecia; pegou carona, estava no carro do irmão juntamente com CARLOS e essa outra pessoa; estavam indo dar carona para CARLOS a pedido dele, para levá-lo em um sítio, ou coisa parecida, para ele resolver um problema; indagado se é mecânico, disse que conhece um pouco da parte elétrica e alguma coisa de motor de carro; foi junto com seu irmão porque ele estava com problemas no carro, cabo de distribuição e

falou se daria para ir junto, ao que respondeu que daria sem problema algum, e foi até mesmo para seu irmão não voltar sozinho; quando estavam na rodovia Fernão Dias, não conhece nada, o seu irmão estava conduzindo o carro e CARLOS explicando o caminho; perguntou ao "BETO", como o conhecia, onde estavam e ele respondeu que ao lado era Mairiporã, e prosseguiram a viagem e logo na frente a polícia rodoviária estava; CARLOS pediu para fazer retorno e o seu irmão fez, pararam em algum lugar; CARLOS falou para seu irmão descer e ficou no carro, com o outro rapaz que não conhece; o seu irmão ficou conversando uns trinta minutos, e nisso o rapaz que estava ao seu lado perguntou se não podia emprestar um isqueiro, sendo que disse que sim; abriu a porta, acendeu o cigarro e não falou nada consigo, mas como não o conhece, não tinha motivo para falar com ele; desceu do carro, a conversa estava demorando, o cara que estava fumando o chamou, perguntou seu nome, e depois perguntou se tinha dois sobrinhos, Marcelo e Cintia, ao que disse que sim e que eram lindos; são filhos do seu irmão, este rapaz perguntou se a Patrícia morava junto, perguntou se conheciam eles, e respondeu que não, mas que no momento precisava conhecer; nesse momento, este rapaz disse que CARLOS estava conversando com seu irmão, e que ia conversar consigo, o chamou, disse para fazer algo, e sacou a arma, disse que ninguém estava com brincadeira ali; se apavorou nesse momento, o rapaz disse que era para fazer o que eles mandassem, que CARLOS já estava passando para seu irmão, e na hora suas pernas tremiam e não sabia o que fazer, falou que tinha uma cerca no fundo da casa e falou para pular, no início, negou, perguntou onde isso ia dar, mas o rapaz só mandou fazer o que estava mandando; indagado se este rapaz chegou a ameaçá-lo, disse que sim, este rapaz disse que se não colaborasse ou se fizesse algo contra ele, que iria atirar e poderia fazer maldade com seu irmão; pulou a cerca e foi atrás da casa do senhor Wilson; ficou lá, o rapaz falou que CARLOS estava a fim de assaltar a casa do senhor Wilson e falou que iria ajudar e participar do roubo; perguntou o porquê iria envolvê-los, para deixá-los ir embora, a si e seu irmão; o rapaz e CARLOS estavam com celular; não sabia o número de telefone; o rapaz disse que iria e que podia prejudicar sua família, pedia a todo momento por Deus; o rapaz disse que seu irmão estava sendo instruído e que iria sair uma pessoa, que tinha que fazer o que ele mandasse; nesse momento, desceu uma pessoa, mas não sabia quem que era; indagado se era Wilson, disse que não viu a pessoa, estava no tanque encostado e o rapaz disse para pegar outra arma, estava com duas armas, um trinta e oito e essa que o rapaz lhe entregou; nunca mexeu com arma e tirou o pente de arma e colocou no seu bolso, o garoto disse que iria chegar uma pessoa; indagado se estava com o pente no bolso e a arma na mão, disse que sim, o rapaz estava lhe apontando a arma; indagado se dava para esboçar alguma reação, disse que na mão, a arma dele estava na sua pontaria, e falou que não iria, e o rapaz disse que iria sim, porque tinha dois sobrinhos e seu irmão estava ali, ficou discutindo com ele, a pessoa voltou, olhou e falou que não estava para brincadeira; indagado se entrou na casa, disse que chegou mais pela frente, depois CARLOS insistiu e veio até onde estava, pulou a cerca; não estava acreditando nisso, falava para deixar ir embora junto de seu irmão, mas eles falavam não; foi aí que seu irmão chamava e escutava, e as coisas estavam contra si e foi quando saiu o senhor Wilson e falaram que agora era quem iria entrar, não sabia a intenção deles para que fosse, até o presente momento não sabe, mas estava com a arma na mão e o pente no bolso, eles estavam com trinta e oito, arma que já viu na televisão; indagado se chegou a apontar a arma para seu Wilson, disse que CARLOS e o rapaz mandaram que falasse que era assalto, que era para dar dinheiro, chave do carro e portão, e falou que se tratava de assalto e ele se apavorou; falou para o senhor Wilson ter calma, que não iria fazer nada com ele, aí entrou com o senhor Wilson na casa e ficou com medo porque não era só quem estava ali, mas o senhor Wilson também e a todo momento ficou junto com ele e entrou na casa e ele estava assustado; falou para senhor Wilson tomar um copo de água, a vítima perguntou se podia, perguntou para Senhor Wilson se tinha problemas de saúde, a vítima perguntou se podia acender um cigarro; foi aí que entraram na casa e pegaram tudo que tinha; perguntou para seu Wilson se tinha dinheiro, a vítima pegou e deu na mão do rapaz que não conhece; CARLOS estava de máscara, pegou o dinheiro e deu na mão da pessoa que não conhece, o desconhecido pegou e a todo

momento entrava e saía, falava que iria levar tudo; ficou com a arma, tentando fazer alguma reação, mas ficava pensando em não reagir, matar alguém, porque nunca fez isso; ficou do lado do Seu Wilson e foi quando CARLOS tentou agredir seu Wilson, já estava no carro aberto e voltou do carro e queria agredir seu Wilson e a vítima falava para não fazer isso, suplicava; a situação amenizou e saiu com a outra pessoa, foi quando apareceu a esposa do seu Wilson, e neste momento estava na sala com ele e falou para se acalmar, sentar e não se assustar; sentou, e seu Wilson também; CARLOS chegou na casa e quis agredi-la também, falou que não e entrou na frente; CARLOS saiu para fora, ficou ali em pé, seu irmão fora, e seu Wilson falou que um rapaz iria chamar a polícia, foi quando disse para seu Wilson que o rapaz era seu irmão e estavam sob ameaça; nisso entraram na casa e ficou esperando a situação acabar para ir embora, para que ninguém saísse ferido; indagado sobre quando chegou a polícia, disse que quando saíram para fora de novo, demorou uns dois minutos, estava em pé e o senhor Wilson foi amarrado, de roupão, e aí nesse momento não deram ouvidos para o que dizia; ficou em pé e estava lá dentro, naquele momento não tinha outra reação, ficou ao lado do senhor Wilson; a todo momento pensava que tinha que acabar, era um pesadelo, nunca passou por um momento desse; quando estava de pé, a polícia chegou, e quando apareceu já lhe apontou a arma, e o policial identificou-se como polícia, disse para soltar a arma e deitar no chão, colocou as mãos para trás; o pente estava no seu bolso; o policial que abordou, encontrou o pente em seu bolso, estava de bruços; indagado se foi a polícia rodoviária que o achou, disse que não sabe, lembra esta parte quando deitou de bruços e estava algemado, levou cinco ou oito pancadas com revólver na cabeça; não viu quem deu as pancadas, não sabe se foi a polícia rodoviária e quando deitou, o algemou e levou a pancada e quase desmaiou e quando abriu os olhos estava pingando sangue no chão, sentiu os chutes nas costelas e o arrastaram para fora e o colocaram numa árvore algemado com a mão para trás, ficou nessa posição, seu rosto estava com sangue e não via nada; o espancavam e chegaram várias viaturas, umas seis, dos policiais militares; sabe que davam chutes na cara e perguntavam onde estava CARLOS, perguntavam se tinha mais arma, os policiais só agrediam; nunca foi processado antes; não conhece Wilson de Souza Junior; não acha que a vítima tem interesse em prejudicá-lo; indagado se acha que a esposa da vítima tem interesse em prejudicá-lo, disse que é difícil explicar, eles não sabiam que estava sendo ameaçado, mas acha que não tem interesse em prejudicá-lo; não conhece José Luiz Silveira Martins; Sidislei Bortolo foi o policial que o atuou; indagado se quando chegou, esboçou alguma reação, disse que não, nenhuma e quando falou, jogou a arma e deitou no chão e não teve reação contra eles.

Quanto às demais provas produzidas, destaco:

A vítima Wilson de Souza Junior, ouvida às fls. 76/80 e 263/268, disse que disse que por volta de vinte pra uma da manhã, no portão da sua casa, várias vezes o elemento que está presente; indagado sobre qual elemento, disse que o de camisa amarela, se não se engana, apertou a campainha várias vezes nesse dia; como trabalhou sexta, sábado e domingo, tem dois comércios no mesmo local que requerem muito de si, meia noite e meia, uma hora, estava esgotado; devido a insistência, precisou levantar para ir ao banheiro e quando foi acender a luz, ele insistiu de novo; falou: "só pode ser alguém, uma criança" e saiu do banheiro, como ia lá fora, pegou o roupão e foi até o portão; quando chegou numa distância de quatro ou cinco metros, no abrigo de carro, falou: "sim senhor" e ele falou: "pelo amor de Deus, o senhor pode ligar para minha esposa, o carro quebrou" e foi quando viu que era uma pessoa bem afeiçãoada, chegou próximo ao portão e pegou um cartão do bolso, e no que estava dizendo para ligar e dar o recado, falou: "um momento, já volto"; no que virou, já tinha outro cidadão que estava com uma quarenta e cinco na sua cabeça; indagado se só tinha essas pessoas, disse que não, neste ínterim, do portão até chegar na área que dá acesso à porta da casa, saiu um outro elemento e um outro, mais dois, estavam em quatro; um do lado de fora do portão, que o rendeu quando estavam para entrar na casa, e inclusive viu que um deles foi um ex-funcionário seu; indagado se em algum momento viu a "Parati", disse que sim, uma Parati cinza escuro, que um deles alegava estar quebrada; conhece CARLOS HUMBERTO DA SILVA, é ex-funcionário seu e ele estava junto, de máscara de carnaval, e fazia

gestos; o que estava com a arma perguntava: "onde está o dinheiro?" e falou: "calma, o dinheiro está..."; reconheceu CARLOS pelo porte físico, desconfiou que era ele, e depois os demais assaltantes vieram a confirmar; viu uma arma só, a "quarenta e cinco"; não houve disparos; roubaram dinheiro e os cheques, que foram devolvidos; não roubaram o carro, eles só falaram que eram pobres e que moravam na favela e falou só para deixá-los com vida, que seus filhos estavam dormindo e falaram "somos pobres", falando que não tinham televisão, então falou "pode levar televisão, vídeo"; e estavam pondo as coisas na caminhonete, que estava com problema de partida, e falou para irem com o Gol; eles colocaram a televisão, o vídeo no Gol; não levaram o Gol, puseram as coisas dentro; nesse ínterim, ele falou "cadê a chave do portão?" ao que respondeu: "esse portão é problema, se quebrar a fechadura ninguém entra e ninguém sai" e foi lá, abriu e deixou aberto para o carro sair e ele perguntou "cadê os documentos?"; indagado sobre quem estava saindo com o carro, disse que não chegaram a sair, abriram o carro e colocaram tudo dentro e nesse ínterim foi no quarto, foi três vezes e pegou o dinheiro e falaram "só essa mixaria?", e falou "tem cheques" e nessa terceira vez sua esposa acordou e quando apareceu na sala pegaram pelo ombro dela, pegaram um pano e colocaram venda nela, perguntou por corda e tirou o cinto do roupão e deu para eles, estavam amarrando-o com a esposa e nisso sua filha conseguiu fazer contato com a polícia por telefone; sua filha tem vinte e quatro anos, primeiro foi no cento e noventa e não tinha viatura disponível e por sorte foi a "Rodoviária" para lá e no caminho pediu reforço e como o portão estava aberto, deu para eles entrarem; aí não viu, porque estava desesperado na hora; o pensamento era que ia amarrar; a polícia rodoviária entrou e o réu o estava amarrando na sua esposa e quando entrou, rendeu logo o rapaz, rendeu o que estava armado; indagado sobre o que estava com a máscara, disse que não entendeu onde ele foi naquela hora, só sabe que ele não estava no momento e fugiu; a polícia pegou o que estava na Parati e o que estava com a arma na sua cabeça; o réu da Parati não tinha arma; só esses dois réus foram presos; não sabe se os outros réus foram presos, porque não sabe se foram atrás deles; às reperguntas da acusação, disse que só foi roubado dinheiro, não sabe dizer quanto foi roubado, sabe que mil e quinhentos reais tinha separado e notas de dez e cinco tinha em um pacote que estava na caixa de sapato; foi mais ou menos dois mil e oitocentos reais; indagado se só Carlos estava de máscara, só uma pessoa, disse que sim, só uma pessoa; indagado se reconhece os dois réus, disse que os dois, veio a saber depois, pela secretária, que são irmãos; indagado sobre quem era o primeiro réu que reconheceu, disse que o que tocou a campainha; o outro réu que reconheceu foi o que entrou e que o rendeu no portão; a pessoa com a arma ficou o tempo todo ameaçando, apontando a arma; o réu com a arma não gritava, mas falava, no que foi pegar o dinheiro, falou "calma, abaixa a arma, ninguém vai reagir, leva o dinheiro e deixa a gente em paz"; e falou "vê lá o que vai fazer"; estava direto com a arma na sua cabeça; na chegada da polícia, os assaltantes não disseram nada; depois na delegacia, disseram que o HUMBERTO, seu ex-funcionário, ia matar a filha dele se não viessem junto; depois veio a saber que HUMBERTO estava por lá; às reperguntas da defesa, disse que HUMBERTO foi funcionário seu por 9 meses; HUMBERTO foi preso anteriormente, mas só veio a saber disso depois que ele foi preso em sua casa, soube que era ex-policia militar, ex-homicida, ex-"tudo que não presta"; HUMBERTO foi preso no dia quatro de outubro de noventa e sete e era procurado pela Justiça; indagado se sabia o motivo de HUMBERTO ser preso, disse que sabe que chegaram dois policiais e falaram: "onde está CARLOS HUMBERTO?" e falou "um minuto, ele já vem, foi guardar o caminhão" e quando ele chegou, o policial perguntou baixinho: "é esse aí?" e falou: "sim senhor" e o prenderam; não chegou a ligar para a polícia e falar que o HUMBERTO trabalhava ali; indagado se HUMBERTO chegou a pensar nesse tipo de coisa, disse que não pode afirmar isso, jamais iria denunciar o réu, porque nem sabia que ele era ex-PM e nem que tinha problema com polícia; indagado se os réus falaram na delegacia se foram pressionados pelo CARLOS HUMBERTO, disse que foi o que eles disseram na delegacia, que CARLOS HUMBERTO falou que até o que estava de motorista, que está de camisa amarela, mostrou a foto dos filhos dele e falou que se não o trouxesse no carro dele o HUMBERTO ia matar a filha dele; indagado sobre qual a ação do outro elemento

no delito, disse que os dois fugiram, o que estava de máscara, deduziu que seja o HUMBERTO, ele fazia mímica; o outro indivíduo estava rendendo com arma; o outro indivíduo não fez nada, ficou fora; e o que fugiu não fez nada; indagado sobre quem pediu a chave do portão, a quem forneceu, disse que pediram a chave do portão, mas não se recorda quem.

A também vítima Helena Rampazzi da Silva, esposa da vítima, ouvida às fls. 81/84, disse que o assalto foi dia onze...doze, meia noite e meia; quatro pessoas participaram do assalto; não sabe quantos assaltantes estavam armados, viu arma, mas não sabe quem estava; viu um indivíduo de máscara de bicho; em nenhum momento esse indivíduo tirou a máscara; os assaltantes roubaram dinheiro, celular, controle remoto da televisão, vídeo, documentos de seu marido, chaves do carro, caminhonete; indagada sobre o que foi recuperado, disse que isso que levaram e não recuperou mais nada; é que estava no carro e iam levar no Gol, tinha a caminhonete, tinha telefone, vídeo game, duas televisões, vídeo cassete, vitrola, umas malas, ia viajar no dia seguinte; estava dormindo e veio buscar fio, normalmente seu marido quer por o vídeo, e quando foi na sala tinha um "cara" na sala e a pegou pelo braço e falou "fica quieta que é assalto" e nisso vinha seu marido com outro homem; indagada sobre quantas armas tinham, disse que não sabe, se com o que estava abaixado ou com quem entrava, estava sem óculos e sem óculos não enxerga e tinha tomado calmante e não sabe com quem estava a arma; indagada se em algum momento sentia que uma das pessoas era CARLOS, disse que conhecia CARLOS, ele foi preso em seu comércio, viu a prisão acontecer; seu marido não ligou para a polícia para falar que CARLOS trabalhava no comércio; indagada se desconfia desse tipo de coisa, disse que acha que não, o que aconteceu é que CARLOS era muito pobre, fizeram um chalé para ele, e CARLOS era superior a um empregado quando era seu funcionário; CARLOS era inteligente, sabia usar fax, sabia instalar, atender, porque quando compraram, não sabiam mexer; não foi na delegacia depois do roubo, seu marido foi sozinho; indagada se em algum momento alguém falou que CARLOS coagiu, disse que algum desses dois, não o moreno, o mais claro, escutou falar na área, no dia do assalto, que ia pegar os dois filhos, que era empregado, que era policial e não quis mostrá-la para esse aí; como foi acordada não entendia o que era aquele roubo; indagada se a arma estava sempre apontada, disse que vai contar como foi, saiu para sala e o rapaz a sentou, estava só de calcinha e ficou com vergonha e deitou a cabeça no sofá e ficou rezando, viu em seguida que o seu marido entrou com um dos assaltantes, estava de jaqueta preta de couro e ficou rezando; quando levantou a cabeça, passou o rapaz de volta e entrou o mascarado, rasgou o lençol e vedou seus olhos, alguém a levou e deixou de costas, amarrada, não viu quase nada; sua filha que mora na casa de cima, ligou para a polícia, porque percebeu o assalto; quando a polícia chegou, estava de costas e escutou o barulho, pensou que pegaram seu genro, escutou alguém falar "deita no chão" e deitou mas não era consigo, o seu marido falou "mata ele", e quando levantou tinha o guarda e foi pro quarto por uma roupa; às reperguntas da acusação, disse que reconhece os réus presentes com certeza absoluta, principalmente o moreno; às reperguntas da defesa, disse que o de máscara foi quem a amarrou, ele ficou agitado porque ficou olhando para ele e como tinha tido visita em casa, achou que era um dos colegas das crianças; viu o moreno pegando as coisas da sala e o outro a polícia perguntando o que estavam fazendo lá fora; só viu quando a polícia chegou, de terno com bom sapato, cabelo bem cortado, bem afeiçãoado e escutou falando que HUMBERTO era ex-policial e queria matar os filhos dele e entrou para dentro com as crianças; indagada se houve cena de violência da polícia com os réus, disse que estava de olho tampado e não viu, escutou barulho e achou que era o seu genro e o seu marido falando "mata ele", e entrou assim, viu a criança chorando e correu para eles.

A testemunha José Luiz Silveira Martins, ouvida às fls. 85/87, disse que reconhece os réus; aproximadamente dez e meia da noite recebeu um telefonema do posto de Atibaia, da filha do senhor Wilson, informando que estavam sendo assaltados e que estavam no interior do estabelecimento e de imediato saiu, pegou a viatura juntamente com o policial Bortolo e se deslocaram ao local e pediu apoio de outra viatura; quando chegou ao local, na porta do estabelecimento do seu Wilson

encontrou um réu e pararam e o enquadraram em padrão normal e ele informou que estava com o veículo quebrado e falou que tinha acionado a polícia também, deixou o parceiro segurando ele, porque havia dúvida, o veículo parado ali era suspeito; o veículo era uma Parati, entrou no estabelecimento e na residência do seu Wilson e, pela janela, percebeu que tinha uma pessoa de boné lá dentro e quando chegou na sala da residência encontrou Seu Wilson e esposa aparentemente amarrados e um elemento parado com a pistola na mão; indagado sobre quem seria este indivíduo, disse que o da esquerda, o mais alto, o FERNANDO; o réu FERNANDO estava armado, com arma em punho, e nesse momento se identificou como policial e no momento, no mesmo instante, ele soltou a pistola e mandou deitar no chão e o algemou; LUCIANO, a princípio, disse que estava com o veículo quebrado e permaneceu ali, a vítima disse que realmente estava ali e não lembrava se estava participando ou não; indagado como LUCIANO estava vestido, disse que ele estava de terno e depois chamou a viatura da Polícia Militar em apoio, depois que foi feita a identificação, aí ele se identificou como sendo irmão do FERNANDO; em nenhum momento os réus disseram que foram forçados por ninguém; indagado se alguém estava de máscara, disse que há informações de que havia dois elementos, um que estava de máscara, que inclusive a vítima reconheceu pelo porte físico e disse que seria conhecido, no momento da primeira abordagem; não foi utilizada violência na abordagem; às reperguntas da defesa, indagado sobre os réus terem chegado três horas depois de suas prisões na delegacia disse que não viu nenhuma violência, houve apenas o ato da vítima, bastante descontrolada; com relação ao tempo, é que adentraram no terreno para tentar localizar os outros elementos, adentraram inclusive na região da serra durante esse intervalo de tempo; não ficou sempre em companhia dos réus, participou da busca; os réus ficaram nas viaturas, não se recorda se um réu na sua e outro na da Polícia Militar.

A testemunha Sidislei Bortolo, ouvida às fls. 88/89, disse que reconhece os réus perfeitamente; participou da diligência; no serviço noturno, estava no posto de Atibaia, quando receberam a ligação da moça, filha do seu Wilson, informando que estava havendo movimentação estranha na frente, na casa dos pais dela e pediu apoio e quando chegaram lá o local era escuro e se depararam com o réu mais baixo no portão; ficou no portão com ele e o seu parceiro entrou dentro da casa e encontrou o réu mais alto lá dentro; não entrou na casa, ficou fora cuidando do outro réu; o réu estava vestindo terno, não encontraram arma com ele; não se lembra se o réu disse que estava sendo coagido; nenhum outro réu disse nada sobre coação; dois réus foram presos e souberam por intermédio deles que havia mais dois; participou das diligências para recuperar os outros réus; os réus presos ficaram com seus colegas, policiais da PM; a busca dos outros dois indivíduos demorou aproximadamente 1h30; não sabe se houve violência policial em algum momento; indagado se recuperaram algum bem, disse que os roubadores ainda não tinham saído com o veículo, que estava com aparelho eletrônico; segundo seu Wilson, o proprietário, falou que levaram a carteira dele e inclusive na blusa encontraram os cheques, dinheiro; a blusa era do FERNANDO, o mais alto.

Assim, os fatos estão comprovados.

O réu, ouvido judicialmente, negou os fatos, alegando, em síntese, que não conhece os corréus FERNANDO e LUCIANO, e que trabalhou para as vítimas Wilson e Helena, sendo que tinha boa relação com ambos, não tendo motivos para praticar tais fatos contra eles. Disse, ainda, que usou documento falso por vinte anos por causa de ameaças e perseguições que sofria, em razão de uma operação policial da qual participou em meados dos anos noventa, quando era integrante da ROTA.

No entanto, sua versão restou isolada nos autos, restando claro o objetivo de se eximir da responsabilidade pelos fatos criminosos. Senão, vejamos:

A vítima Wilson, quando ouvida, disse, em síntese, que no dia dos fatos, um dos assaltantes tocou sua campainha pedindo ajuda e, quando foi ajudar, foi rendido pelos demais, sendo que eram quatro assaltantes. Afirmou que um dos assaltantes, o réu CARLOS, tinha sido seu funcionário, e que durante o assalto ele estava com uma máscara de carnaval. Mesmo assim, o reconheceu pelo porte físico, desconfiando que fosse ele, o que veio a ser confirmado pelos demais corréus. Disse que CARLOS trabalhou consigo nove meses antes dos fatos e acabou sendo preso em seu

estabelecimento, sendo que não sabia que ele era procurado da justiça, ex-policial e ex-homicida até ser preso.

Disse que ficou sob a mira de uma arma de fogo .45, sendo que o assaltante que portava o armamento ficava o tempo todo ameaçando com a arma na sua cabeça. Afirmou que, durante o assalto, sua esposa também foi rendida e amordaçada.

Disse, por fim, que o dinheiro subtraído, cerca de R\$ 2.800,00, não foi recuperado; as folhas de cheque, a TV e o aparelho de som ficaram dentro do Gol, na garagem, prontos para serem levados, quando a polícia chegou e prendeu os réus LUCIANO e FERNANDO, tendo os outros dois fugido.

A também vítima Helena, confirmou a versão do esposo, dizendo que eram quatro os assaltantes, sendo que viu a arma. Disse que levaram dinheiro, celular, controles remotos da televisão e vídeo cassete, chave da caminhonete e documentos do seu marido, o que não foi recuperado. Não chegaram a levar o Gol, dentro do qual já tinham colocado a duas televisões, telefone, vídeo game, vitrola e umas malas. Disse que teve os olhos vedados pelo assaltante de máscara, durante a ação criminosa, após entrar na cena do crime.

Afirmou que CARLOS foi seu funcionário e foi preso enquanto trabalhava em seu estabelecimento. Ele era inteligente, chegou a morar num chalé que construíram para ele e que era tratado de forma superior a um empregado. Disse que, no dia do assalto, um dos assaltantes que foi preso falou que foi CARLOS quem o coagiu para praticar o assalto, dizendo que ele era ex-policial e que, se ele não participasse do roubo, seus filhos seriam mortos.

Os policiais que renderam os assaltantes disseram, em síntese, que foram acionados pela filha da vítima Wilson, noticiando que no interior do estabelecimento Gruta da Pamonha, onde moravam, estava ocorrendo um assalto, uma movimentação estranha. Ao chegarem ao local, se depararam com um dos assaltantes (LUCIANO) dizendo que seu veículo Parati tinha quebrado e estava esperando ajuda, o que era suspeito, então Bartolo ficou com ele, enquanto Silveira entrou na casa, se deparando com um segundo assaltante rendendo as vítimas, com arma na mão (FERNANDO). Também receberam informes de que havia outros dois elementos, um de máscara, que fugiram, sendo que a vítima reconheceu o de máscara pelo porte físico.

Além dos depoimentos das vítimas e testemunhas, os corréus indicaram a participação e mentoria do assalto pelo réu CARLOS.

LUCIANO, ouvido judicialmente, disse em síntese que foi ameaçado por CARLOS, assim como seu irmão FERNANDO, a participar do assalto. Segundo ele, quando saíram de casa, CARLOS disse que buscaria os documentos em Atibaia e pediu que o trouxesse. Seu irmão FERNANDO veio junto, porque o carro estava com problemas. Foram em quatro no carro, sendo que seu irmão e CARLOS estavam consigo, além de um quarto elemento, que não conhecia. Ao chegar em Atibaia, CARLOS lhe revelou o motivo de terem vindo, e seu irmão foi feito refém pelo quarto elemento. CARLOS disse que não tinha nada a perder, mas o ameaçou dizendo que tinha dois filhos, um irmão e sua vida. CARLOS teria dito, ainda, que veio fazer o assalto na casa de quem foi o culpado dele ser preso em Atibaia. Quando a polícia chegou, CARLOS correu com o outro indivíduo, dizendo que voltaria para libertá-los.

FERNANDO trouxe versão semelhante, dizendo que seu irmão deu carona para CARLOS, e veio junto, sendo que posteriormente entrou um quarto indivíduo no carro, que não conhece. Vieram para Atibaia e CARLOS mandou que seu irmão descesse com ele, sendo que ficou no carro. Nisto o quarto elemento começou a falar quem eram seus sobrinhos, sua cunhada e dizer que teria que participar do assalto, apontando-lhe a arma. Tal elemento teria dito que se não colaborasse, ele faria maldade com seu irmão. Então ele disse que o CARLOS queria assaltar a casa do Sr. Wilson e que teriam que participar, colocou uma .38 em sua mão e o pente da arma em seu bolso, sendo que entraram para fazer o assalto. Disse que quem estava mascarado era o réu CARLOS e que o dinheiro subtraído foi dado na mão do quarto elemento.

E a delação dos corréus que não eximem sua coautoria na ação é, conforme jurisprudência recorrente, sendo elemento importante para a formação da convicção do julgador em relação à sua responsabilidade sobre o crime, bem como para incriminar o outro corréu que busca se esquivar da responsabilidade que lhe é imputada, negando a participação nos fatos.

Neste sentido:

"PROVA - Delação de corréu que assume sua parte de culpabilidade na ação delituosa. Eficácia. A delação de corréu, se feita sem o escopo liberatório do delator, que reconhece sua parte de culpabilidade na ação delituosa, é elemento probatório de inequívoca validade na formulação da convicção do Julgador, em relação à conduta do delatado" (TJ-SP - APL: 70127-66.2007.8.26.0050; Relator: Renê Ricupero; Data de Julgamento: 25/08/2011; 13ª Câmara de Direito Criminal; Data de Publicação: 31/08/2011).

Diante de tudo isto, não resta a menor dúvida da participação do réu CARLOS na empreitada criminosa.

Além do firme relato da vítima, que reconheceu o réu pelo porte físico, sua identidade foi confirmada pelos corréus LUCIANO e FERNANDO, que narraram em detalhes que CARLOS foi o mentor do assalto, tendo escolhido a casa da vítima por vingança, por ter sido preso enquanto trabalhava para Wilson em Atibaia.

Ocorre que, apesar de reconhecido desde o fato criminoso, CARLOS fugiu com a chegada da polícia, tendo sido decretada sua prisão desde 1999, tendo ele ficado foragido todo este tempo, usando nome falso por mais de vinte anos (Antonio Ramos da Silva - fls. 570).

Diante disto, verifica-se que a negativa do réu foi amplamente infirmada pelo robusto conjunto probatório trazido aos autos, nos termos da fundamentação supra, não havendo que se falar em falta de provas e absolvição.

O crime foi consumado, posto que o réu e seu comparsa não identificado levaram o dinheiro (R\$ 2.800,00) e outros bens, descritos pela vítima Helena, que não foram recuperados.

As qualificadoras também restaram demonstradas.

O concurso de agentes (inc. II) também restou caracterizado, já que eram quatro os assaltantes durante a empreitada criminosa.

A restrição da liberdade das vítimas (inc. V) restou comprovada, já que ficaram sob a mira da arma dos assaltantes durante toda a empreitada criminosa, tendo sido amarradas e vedadas.

O uso de arma (inc. I) restou demonstrado, posto que as vítimas narraram que viram armas, além dela ter sido apreendida durante o assalto, conforme laudo de fls. 41/42 e 258/259.

Observo que, mesmo que a arma estivesse na posse do comparsa do réu, ainda assim incide a causa de aumento na pena do ora réu, porque basta que um dos roubadores use a arma durante o assalto, havendo ciência dos demais quanto ao fato, para que o aumento se estenda a todos os participantes do crime.

Sobre o assunto, já se decidiu que: "Apelação - Roubo majorado pelo emprego de arma (faca) e concurso de agentes - Absolvição pretendida - Insuficiência probatória - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria devidamente comprovados - Depoimentos firmes e coesos das testemunhas acusatórias - Apreensão da 'res furtiva' na posse de um dos corréus - Seguro reconhecimento realizado pela vítima, testemunha presencial e policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos agentes - Confissão parcial de um dos corréus - Condenações de rigor. Tentativa - Inocorrência - O crime de roubo consuma-se no momento em que o agente torna-se, ainda que por curto espaço de tempo, possuidor da 'res' subtraída mediante violência ou grave ameaça. Desclassificação para o delito de furto - Inadmissibilidade - O uso da faca efetiva a ameaça caracterizadora do delito de roubo. Afastamento das majorantes - Inadmissibilidade - Causas de aumento de pena comprovadas pela consistente palavra da vítima e testemunha - Liame subjetivo entre os agentes caracterizado pelas circunstâncias delitivas - Caracteriza-se como emprego de arma qualquer instrumento capaz de intimidar a vítima, dentre eles, a arma branca - Circunstância esta, objetiva, que comunica aos demais agentes. Dosimetria Pena e Regime bem fixados Inaplicabilidade da substituição legal por ausência do preenchimento dos requisitos legais Art. 44 do C.P. Pleiteada a transferência para o regime prisional pela qual foram condenados - Pedido prejudicado - Sentenciados que já se encontram cumprindo pena em regime semiaberto - Recursos improvidos". (APL TJ-SP 0002682-74.2013.8.26.0291; Relator: Salles Abreu; Julgamento: 05/02/2014; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal;

Publicação: 10/02/2014) (destaquei).

Quanto à arma, analiso, primeiramente, a viabilidade de seu reconhecimento, considerando a inovação trazida pela Lei 13.654/18, que revogou tal causa especial de aumento, observando que os fatos narrados nos presentes autos ocorreram antes da reforma legal.

Sobre o tema, destaco recente V. Acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça gaúcho, que bem ponderou sobre o tema:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO.

SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MAJORANTES EVIDENCIADAS. PENAS CARCERÁRIA E DE MULTA REDUZIDA. CUSTAS PROCESSUAIS. Mérito. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Palavra firme, coerente e harmônica das vítimas, somada à confissão parcial do apelante, fornecendo certeza de que ele e outro indivíduo ingressaram em residência, durante a madrugada e mediante arrombamento de portas. No interior, defrontaram-se com um dos ofendidos, pedindo-lhe para ficar quieta, estando um dos agentes munido de uma barra de ferro e o outro fazendo menção de estar armado, ao que subtraíram diversos pertences do interior. Na saída da residência, depararam-se com um vigilante, instante no qual o coautor sacou uma arma de fogo e proferiu ameaça verbal de estourar o guarda, ao que este lhes deixou encetar fuga. Acervo probatório seguro e suficiente, demonstrando amplamente todas as elementares típicas do roubo. Majorantes. Concurso de agentes. É desnecessária prova inequívoca do liame subjetivo entre os agentes identificados ou não, bastando, no mínimo, indícios da presença de outra pessoa no cenário do crime, com conduta voltada à realização do tipo penal. Dupla majoração ratificada. Emprego de arma de fogo. As inovações... trazidas pela Lei n.º 13.654/2018, sob o prisma quantitativo, se caracterizam como Novatio Legis in Pejus, de retroatividade vedada pela garantia esculpida no art. 5º, XL, da Constituição Federal. Causa de aumento que, muito embora haja sofrido supressão formal com a derrogação do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, segue encontrando fundamento legal, agora no art. 157, § 2º-A, inciso I, do mesmo diploma legal. Movimento legislativo de mero deslocamento da adjetivadora, sem alteração de cunho material quanto ao emprego de arma de fogo. Impasse de Direito Penal Intertemporal a ser solvido com a concretização do princípio da continuidade normativo-típica e a ultra-atividade da redação anterior, observando-se seus limites quantitativos. Confissão espontânea. Utilização da admissão de culpa de E.P.M. como elemento de convicção a dar suporte à sua condenação. Reconhecimento da respectiva atenuante, conforme Súmula n.º 545 do STJ, independentemente parcialidade. Dosimetria. Basilar mantida justificadamente acima do mínimo legal. Preponderância casuística da agravante de reincidência numerosa e específica sobre a atenuante de confissão (parcial) espontânea, ocasionando compensação apenas parcial. Precedentes do STJ e do STF. Fração referente à majoração pelo... concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo reduzida para 1/3, eis que desatendidos os rigores de fundamentação concreta da Súmula n.º 443 do STJ. Pena carcerária definitiva reduzida para 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Pena de multa. Redução para 16 dias-multa, à razão unitária mínima legal, em atenção à basilar aplicada. Custas Processuais. Suspensão da exigibilidade, ante o patrocínio pela Defensoria Pública ao longo de toda a tramitação processual. Segregação cautelar. Manutenção da segregação cautelar, eis que hígidos os fundamentos que a ensejaram, reforçados, agora, pela garantia de aplicação da lei penal nos lindes do duplo grau de jurisdição. Inalteradas as demais disposições sentenciais. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS; Apelação Crime Nº 70077287936; Sexta Câmara Criminal; Relator: Ícaro Carvalho de Bem Osório; Julgado em 30/05/2018; Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/06/2018). (destaquei e grifei)

O corpo de referido julgado traz brilhante explanação a respeito do impasse estabelecido em âmbito de Direito Penal Intertemporal, com o advento da supracitada Lei, o qual transcrevo:

“(...) O assalto ora analisado teve a circunstância de uso de arma de fogo – não apreendida e não periciada –, em 04/08/2016. Ocorreu, portanto, antes das inovações legislativas trazidas pela Lei n.º 13.654/2018. Delineado esse cenário, convém recordar que a exigência de anterioridade da lei penal – desdobramento imediato do

princípio da legalidade – e o paradigma de segurança jurídica deságuam na regra geral de aplicação da norma vigente ao tempo da prática delituesa, recorrendo-se conceitualmente ao brocardo latino *tempus regit actum*. Complementarmente, o ordenamento jurídico pátrio erigiu à condição de garantia fundamental a irretroatividade da lei penal mais gravosa (*Novatio Legis in Pejus* ou *Lex Gravior*), esculpida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Feral, sob a categórica dicção de “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”, encontrando, também, correspondência no art. 2º, caput, do Código Penal. A ressalva feita pela disposição constitucional compreende exceção à aplicação da lei penal vigente ao tempo do fato, exemplificando perfeitamente a adoção do princípio da extra-atividade da norma incriminadora, denominada, neste caso, de retroatividade da lei mais benéfica (*Novatio Legis in Mellius* ou *Lex Mitior*), cujo extremo representa a descriminalização de determinado comportamento (*Abolitio Criminis*). Há, porém, outra situação a se observar no bojo da extra-atividade. Trata-se exatamente da consequência natural da irretroatividade da *Lex Gravior*, a ultra-atividade da lei benéfica. Nessa hipótese, a norma mais favorável ao agente sobre o qual incide o juízo de censura é a da época do fato, mesmo que haja sido subsequentemente alterada para pior ou substituída em conteúdo por outra mais severa. Noutras palavras, a sua eficácia normativa tem o condão de ir além de sua vigência formal, perdurando no tempo. Estreitamente vinculado a esse raciocínio, desvela-se o princípio da continuidade normativo-típica, com enfoque na alteração ou na supressão formal da legislação incriminadora, sem prejuízo material à conduta penalmente relevante, que, para todos os efeitos, segue censurável como dantes. Sob essas premissas, avanço às especificidades propiciadas pela Lei n.º 13.654/2018, no que pertine ao crime de roubo. Nessa medida, a *Novatio Legis* detém certa complexidade, não sendo apenas favorável, tampouco somente prejudicial. Na órbita de emprego de armas impróprias e não enquadráveis como de fogo – facas, pedaços de madeira, soqueiras, etc –, por exemplo, as modificações vieram indubitavelmente em benefício, retirando-lhe a condição de majorante que vigia até então.

Diferentemente, no caso do uso de arma de fogo, houve acréscimo quantitativo. A majoração passou de variável entre $\frac{1}{3}$ e $\frac{1}{2}$ para a fração delimitada de $\frac{2}{3}$. Sem dúvida, aqui, se caracteriza verdadeira *Lex Gravior* e, como tal, não retroage para atingir o fato-subtração narrado na presente exordial. A solução, todavia, não é a desclassificação delitiva, mas tão somente a aplicação do aumento de pena sob diretrizes da redação vigente ao tempo do crime, a qual se afigura, então, ultra-ativa, frente à concretização do princípio da continuidade normativo-típica. Enfatizo, a majorante segue prevista no ordenamento jurídico, no mesmo diploma legal, sendo inafastável a conclusão de que, em seu conteúdo, no suporte fático constitutivo da adjetivadora (emprego de arma de fogo), alteração não houve. Em síntese, sucedeu-se a restrição das hipóteses de majoração por uso de armamento, limitando o acréscimo na reprimenda para aquelas que se utilizem de propulsão de projéteis. Paralelamente, a circunstância de o legislador haver derogado o inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal em nada afeta a compreensão sedimentada. Como já abordado, no tema específico de arma de fogo, a inovação foi exclusivamente formal e quantitativa, permitindo a continuidade normativo-típica ao deslocar a majorante, então incluída no § 2º-A. Resolvida no plano teórico a relação temporal das leis penais e comprovado o traço comportamental desencadeador da resposta penal majorada, assento a aplicabilidade *in casu* da redação anterior, com observância dos limites quantitativos nela contidos (...).

Esta afigura-se a melhor solução.

Não é cabível admitir que inovação legal (a qual torna a pena para delito praticado com arma de fogo mais grave), ao derogar artigo anterior que tratava da mesma matéria de forma mais branda, acabe por desclassificar – e, por consequência, apenas de forma ainda mais branda – crimes absolutamente semelhantes, com a única diferença de terem sido praticados em tempos diferentes.

A solução para o impasse é justamente o princípio da continuidade normativo-típica, com a consequente ultra-atividade da redação anterior, razão pela qual, sem que se desrespeite a garantia fundamental consistente na irretroatividade da Lei penal mais gravosa, a aplicação da majorante, nos termos da legislação anterior, é

plenamente viável.

Assim, a condenação é de rigor.

Passo a dosar a pena.

Na dosagem da pena devem ser levadas em consideração as diretrizes do art. 59 do Código Penal.

O réu ostenta extensa ficha criminal, não só no Estado de São Paulo (fls. 507/518, fls. 756/766 e fls. 767/769), como também em Mato Grosso (fls. 618).

Anoto que, embora no processo de fls. 618 o réu tenha recebido indulto, convém ressaltar, tanto em relação aos maus antecedentes, quanto no tocante à reincidência, que a concessão de indulto às penas atinge tão somente a pretensão punitiva estatal, não interferindo sobre os outros efeitos da sentença condenatória - entre eles a reincidência e os maus antecedentes.

Neste sentido:

"HABEAS CORPUS - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA - PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - INDULTO - PERMANÊNCIA DOS DEMAIS EFEITOS DA CONDENAÇÃO - REINCIDÊNCIA - PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO - SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DISTINTA À DOS CORRÉUS - ORDEM DENEGADA. - Decretada a prisão preventiva do Paciente e presentes a prova da materialidade, os indícios suficientes de autoria, e os seus requisitos autorizadores (art. 312, do CPP), inexistente constrangimento ilegal na decisão que, fundamentadamente, manteve a sua segregação cautelar. - O indulto acarreta tão-somente o afastamento da pretensão punitiva do Estado, permanecendo todos os efeitos penais e extrapenais da condenação gerando, inclusive, a reincidência e maus antecedentes. - Não sendo idênticas as situações do Paciente com a dos corréus, não há que se falar em extensão de benefício fundado no art. 580, do CPP." (TJ-AM, 4004599-38.2014.8.04.0000; Relator: Djalma Martins da Costa, Data de Julgamento: 02/02/2015, Segunda Câmara Criminal) (destaquei).

E ainda:

"PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO. DELITO CONSUMADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. INDULTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EFEITOS. (...). 3. O indulto gera tão-somente a extinção da punibilidade, permanecendo os demais efeitos penais da condenação. Em sendo assim, agente beneficiado com indulto pleno que comete conduta delitiva deve ser considerado como reincidente. 4. Apelação parcialmente provida." (TJDF, APR 354909320098070003, 2.^a T. Crim., rel. João Timóteo, pub. 19.05.2010).

Assim, valer-me-ei desta condenação supra como maus antecedentes.

Culpabilidade normal à espécie, nada tendo a valorar. Não há informações sobre a personalidade do réu, motivo pelo qual deixo de valorá-las. Quanto à sua conduta social, a oitiva de sua esposa (fls. 570) denota que se trata de pessoa violenta, agressiva, mesmo descrição feita pelos corréus LUCIANO e FERNANDO que narram que foram ameaçados pelo réu CARLOS para participar do roubo, o que merece maior reprovação. Além disto, cuida-se de réu que ficou cerca de 20 anos foragido da justiça, usando nome falso (fls. 570), o que denota sua péssima postura na vida em sociedade. Quanto aos motivos dos crimes, restou demonstrado que o réu escolheu a vítima para a prática por vingança, por achar que ele o havia delatado para a polícia anteriormente, o que merece maior reprovação. A conduta criminosa teve graves consequências, já que boa parte da res furtiva, inclusive R\$ 2.800,00 em dinheiro, não foram recuperados. Anoto que R\$ 2.800,00 em 1999, época do crime, equivaliam a mais de vinte salários mínimos (cada salário mínimo era de R\$ 136,00), indicando grande prejuízo à vítima. Por fim, não há o que se analisar sobre o comportamento das vítimas.

Assim, em razão dos maus antecedentes, da conduta social, dos motivos e consequências do crime, a pena-base é fixada no mínimo legal, em 06 anos de reclusão e multa de 06 dias-multa, diária de R\$ 833,00.

Isto porque o réu declarou em seu interrogatório que é empresário, tem uma loja que vende artefatos de couro, e tem uma escola online, ganhando cerca de R\$ 25.000,00 por mês. Assim, levando-se em conta que o valor da diária deve corresponder a 1/30

avos dos rendimentos do réu, o valor deve ser fixado em R\$ 833,00, com valor total da pena de multa atualizado nos termos do art. 49, §2º, do Código Penal.

Na segunda fase de dosimetria, não há atenuantes, nem agravantes.

Na última fase, não há causas de diminuição de pena.

Há 3 causas de aumento de pena, quais sejam, concurso de agentes, uso de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima.

Quanto ao patamar de recrudescimento da pena, estabeleço-o em fração igual a 2/5, nos termos da jurisprudência atual:

"ROUBO MAJORADO - RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS - PROVA ORAL SEGURA - PALAVRAS DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS POLICIAIS E DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS - RECURSO NÃO PROVIDO.

ROUBO MAJORADO - RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA - INADMISSIBILIDADE - AGRAVANTE DE CARÁTER OBJETIVO - RECURSO DESPROVIDO. ROUBO MAJORADO - RECURSO DEFENSIVO: DOSIMETRIA - TERCEIRA FASE - MODIFICAÇÕES ADVINDAS DAS LEIS 13.654/2018 E 13.964/2019 - SEIS MAJORANTES INTEGRADAS À SISTEMÁTICA ATUAL DO ART. 157, §2º, DO CÓDIGO PENAL - IMPOSIÇÃO DO MANEJO DE NOVAS FRAÇÕES DE AUMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESSE FIM.

'Na incidência de uma causa de aumento de pena, o acréscimo correto deve ser de 1/3; havendo duas, e se presentes circunstâncias que o justifiquem, nos termos da súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça, o aumento será de 11/30. Da mesma forma, três majorantes, 12/30 (ou simplificando 2/5); quatro, 13/30; cinco, 14/30 (simplificando 7/15); e seis, 15/30, ou seja, 1/2'". (TJ-SP - APR 1500704-51.2021.8.26.0050; Relator: Jayme Walmer de Freitas; Data de Julgamento: 25/10/2021; 3ª Câmara de Direito Criminal; Data de Publicação: 25/10/2021) (destaquei e sublinhei).

Assim, aumento a pena do réu em 2/5, passando a pena a 08 anos, 04 meses e 24 dias, e multa de 21 dias-multa.

O regime de cumprimento da pena deve ser o fechado, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, único adequado a roubadores, como o réu, que praticou crime de peculiar gravidade, sendo o roubo triplamente qualificado, além de se tratar de réu com maus antecedentes e circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Neste sentido: "ROUBO QUALIFICADO - Regime prisional- Inicial fechado - Fixação correta - Delito de roubo duplamente qualificado - Hipótese - Sentença mantida - Recurso improvido" (TJSP - Ap. nº 990.08.133.442-9 - São Vicente - 16ª Câmara de Direito Criminal - Rel. José Ruy Borges Pereira - J. 10.08.2010 - v.u). Voto nº 12.371

"ROUBO QUALIFICADO - Regime prisional fechado - Entendimento - Em se tratando de roubo qualificado, a opção pelo regime fechado mostra-se mais adequada, posto que se enfrenta delito que causa grande abalo ao corpo social, apresentando-se, na atualidade, como maior fonte de sua inquietação - Recurso parcialmente provido"(TJSP - Ap. nº 990.10.108.180-6 - São José dos Campos - 14ª Câmara de Direito Criminal - Rel. Wilson Barreira - J. 12.08.2010 - v.u). Voto nº 20.520. Assim é que se decide.

Centrada nestes fundamentos, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno CARLOS HUMBERTO DA SILVA como incurso nas penas do art. 157, § 2º, incisos I, II e V do Código Penal, à pena de 08 anos, 04 meses e 24 dias, regime fechado, e multa de 21 dias-multa, diária de R\$ 833,00, e valor total da pena de multa atualizado na forma do art. 49, § 2º, do CP.

Estão presentes os requisitos da prisão preventiva, motivo pelo qual o réu deverá continuar preso. O réu permaneceu foragido por mais de 20 anos, usando nome falso para não ser capturado. Isto não deixa a menor dúvida de que, em liberdade, novamente tentará fugir para se eximir da responsabilidade penal que cai sobre si. Além disto, não faz o menor sentido que, tendo sido procurado por mais de 20 anos, agora que foi localizado em outro estado da federação, e condenado a alta pena, seja colocado em liberdade, para fugir novamente. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Transitada esta sentença em julgado, comunique-se a presente condenação à Justiça Eleitoral em atenção o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Nos termos do art. 201, § 2º, do CPP, remeta-se cópia da presente sentença às vítimas, se o caso.

Condene o réu ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003. Suspensa, entretanto, a condenação, se o réu for beneficiário da gratuidade, nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50.

Por fim, fixo, em favor da vítima, a título de valor mínimo para reparação dos prejuízos suportados pela infração, o valor vinte salários mínimos, correspondente a uma parte dos bens subtraídos e não recuperados, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

P.R.I. e C.

Atibaia, 31 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA